Evoluzione del danno economico puro

Diritto inglese | Materiale di studio | Da Anns a Murphy

1. Il problema: danno a una cosa o prestazione difettosa?

Una perdita finanziaria non è automaticamente *pure economic loss* (danno economico puro). Il reddito perso dopo una lesione personale risarcibile, oppure il profitto perso a causa di un danno ai beni del ricorrente, può costituire danno economico consequenziale. Nel danno puro manca questa base in una lesione o in un danno materiale giuridicamente rilevante.

Gli edifici difettosi rendono più difficile la distinzione. Una casa presenta crepe perché le fondamenta sono state progettate male. Il proprietario chiede il risarcimento di un danno alla proprietà, oppure il costo per ottenere l'edificio sano che avrebbe dovuto ricevere?

> Distinzione centrale: eliminare un difetto dell'edificio stesso costituisce generalmente danno economico puro secondo i principi ordinari della negligence. Le lesioni personali e i danni ad altri beni richiedono un'analisi distinta.

2. Il percorso storico

Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728, deciso nel 1977, adottò un approccio ampio al possibile dovere dell'autorità locale per edifici pericolosi. **Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398**, deciso nel 1990, superò Anns e classificò la perdita relativa all'edificio come puramente economica.

3. Lessico essenziale

Duty of care: dovere giuridico di diligenza. **Defect:** difetto di progettazione, costruzione o qualità. **Diminution in value:** riduzione del valore di mercato. **Overrule:** respingere, con una decisione successiva, la regola giuridica di un precedente.

Ambito: diritto di Inghilterra e Galles in materia di negligence. Il ragionamento storico va distinto dalla regola attuale; questa non vale automaticamente in ogni ordinamento.

Anns v Merton

1. Fatti e domanda

I titolari di diritti di leasehold di lunga durata su alcuni appartamenti abitavano in un edificio con fondamenta asseritamente insufficienti. Comparvero crepe e pavimenti inclinati. Essi contestavano all'autorità locale l'approvazione negligente delle fondamenta e/o un controllo inadeguato nell'esercizio dei poteri edilizi.

L'azione contro l'autorità era fondata sulla **negligence di common law** nel contesto di poteri previsti dalla legge. Non va presentata semplicemente come un'azione vittoriosa per violazione di un obbligo legislativo.

2. L'approccio storico in due fasi di Lord Wilberforce

Prima fase: esistevano una relazione sufficientemente prossima e un danno ragionevolmente prevedibile tali da fondare, in prima battuta, un dovere di diligenza? **Seconda fase:** esistevano ragioni per escludere o limitare il dovere, le persone protette o i danni risarcibili?

Per gli edifici, Anns collegava il possibile dovere alla salute e alla sicurezza dei proprietari e degli occupanti. Il deterioramento rilevante era trattato come danno materiale. Si contemplavano spese per rendere sicura l'abitazione, senza garantire in generale una qualità perfetta.

3. Chi vinse e che cosa fu deciso?

L'impugnazione dell'autorità locale fu respinta. I titolari degli appartamenti prevalsero sulle questioni giuridiche preliminari: la causa non venne arrestata in quella fase per assenza di un possibile dovere o per prescrizione. Non era però un accertamento definitivo di tutti gli errori contestati, né una liquidazione finale dei costi di riparazione. Fatti, violazione del dovere e ammontare del danno richiedevano ulteriori accertamenti.

> Importanza storica: Anns aprì una strada al recupero di spese collegate a difetti edilizi pericolosi. Murphy la respinse in seguito. Il test di Anns non è oggi il criterio generale del diritto inglese.

Riferimento: Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728, in particolare pp. 751-752 e 759-760. Decisione del 12 maggio 1977; anno della raccolta: 1978.

Murphy v Brentwood

1. Fatti ed esito

Il signor Murphy acquistò una casa con una platea di fondazione in calcestruzzo progettata male. Il progetto era stato approvato attraverso il controllo edilizio dell'autorità locale. I cedimenti provocarono crepe e altri difetti. Murphy vendette infine la casa per £30.000; il valore concordato senza difetti era £65.000. La differenza di £35.000 era una perdita di valore, non una fattura di riparazione.

Murphy aveva vinto nei gradi inferiori. La House of Lords accolse invece **l'impugnazione dell'autorità locale: la domanda di negligence contro di essa fallì**. Anns fu espressamente superato.

2. Perché un danno economico puro?

La contestazione rilevante riguardava la casa stessa, fornita con un difetto strutturale originario. Il costo per correggerlo, oppure il minor valore dovuto al difetto, riguardava la qualità del bene acquistato. Non bastava separare idealmente fondamenta e struttura superiore per trasformare il problema in un danno ad "altri beni".

Le crepe erano reali. La decisione **non** afferma che non vi fosse alcun cambiamento fisico. Il deterioramento dell'edificio difettoso non trasformava la pretesa relativa alla sua stessa inadeguatezza in un ordinario danno materiale risarcibile. Nemmeno la pericolosità per gli occupanti rendeva, da sola, recuperabili dall'autorità i costi dei lavori.

3. Che cosa Murphy non esclude

Lesioni risarcibili o danni a beni realmente distinti possono fondare una diversa azione, verificando dovere, violazione e causalità. Possono inoltre rilevare diritti contrattuali, specifici diritti legislativi o un'assunzione di responsabilità. Occorre provarli separatamente: l'approvazione edilizia non equivale a una garanzia automatica.

> Confronto inventato: riparare le fondamenta difettose della casa stessa → generalmente danno economico puro. Un muro cade su un'automobile distinta → danno ad altro bene; un'azione per negligence può essere possibile.

Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398. Decisione del 26 luglio 1990. Qui si considera il difetto strutturale, non ogni voce accessoria richiesta.

Verifica della comprensione

1. Ogni domanda formulata in denaro riguarda danno economico puro?
Risposta: No. Anche i danni ai beni e i redditi persi dopo lesioni risarcibili vengono compensati in denaro. Identificare l'interesse leso.

2. Anns liquidò definitivamente i costi dei lavori?
Risposta: No. I ricorrenti prevalsero su questioni giuridiche preliminari; responsabilità concreta e risarcimento non erano definitivamente accertati.

3. Perché Murphy perse nonostante le crepe visibili?
Risposta: La perdita riguardava qualità e valore della casa difettosa stessa. Le crepe non la trasformavano automaticamente in danno ad altri beni.

4. Un difetto pericoloso dà automaticamente diritto ai costi di riparazione?
Risposta: No. In Murphy il pericolo, da solo, non fondava il dovere dell'autorità di proteggere il proprietario da quella perdita economica.

5. Murphy esclude qualsiasi rimedio possibile?
Risposta: No. Verificare separatamente contratto, specifiche norme legislative o assunzione di responsabilità; distinguere inoltre lesioni e danni ad altri beni.

6. Anns è oggi il test universale per il dovere di diligenza?
Risposta: No. È stato superato. Robinson [2018] UKSC 4 valorizza principi consolidati e precedenti, sviluppando gradualmente i doveri realmente nuovi.

> Metodo d'esame: individuare ogni perdita → distinguere difetto del bene stesso da lesioni/danni ad altri beni → identificare un dovere che copra quella perdita → verificare violazione, causalità e altri requisiti. La sola prevedibilità non basta.

Fonti e approfondimenti

Adattamento della trascrizione fornita, con correzione di nomi e semplificazioni. Fonti primarie: Anns [1978] AC 728; Murphy [1991] 1 AC 398 (sentenza); Robinson [2018] UKSC 4, parr. 21-30. Per l'eccezione relativa al danno economico: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Gli esempi didattici sono inventati.